

עין משפט נר מצוה

לֵב אִם מִי פִּה מִה' יֵט
הִלֵּכֵי דִּם מִנִּי עֵשֶׂן אֶ
טוֹשֵׁעַ אֲלֵה מִי שֶׁלֹּא עֵשֶׂן
דִּם:

לֵב בִּי מִי שֶׁטוֹשֵׁעַ שֶׁ
סָפֵק טוֹ:

רב גיסים גאון

דאי ר' אלעזר האמיר כל
העולם כולו מאוקיינוס
הוא שותה. איתא לר'ר
אלעזר בהרא ברייתא
הכתובה בפר' א' דמסכת
תענית תניא ר' אליעזר
אומר כל העולם כולו
מאוקיינוס הוא שותה,
שנא' ואר יעלה מן הארץ.

רבינו חננאל

בעי רבה טעמא דר'
יוחנן בן נורי משום
דקסבר חפצי הפקר קוניה
שביתה, וברין הוא דנפלו
בעלמא חפצי הפקר
והאי דמפליג הכא כר',
או דילמא בעלמא סבר
דחפצי הפקר אין קוניה
שביתה והאי היינו טעמא
הואיל וניעור קנה שביתה
ישן נמי קנה שביתה.
ת"ש גשמים שירדו בערב
יום טוב יש להם אלפים
אמה לכל רוח. ביום
טוב הוי הן כרגלי כל
אדם. אי אמרת דסבר
ר' יוחנן בן נורי דחפצי
הפקר קוניה שביתה, הנה
גשמים שירדו (בבבא
שבת) [מערב י"ט] שקנו
שביתה כר' יוחנן בן נורי,
אלא אי אמרת ר' יוחנן
בן נורי נמי סבר חפצי
הפקר אין קוניה שביתה
הא מתניתא מאן קני
לה. ודחי רב ספרא ואמר
ודילמא בגשמים שירדו
סמוך לעיר וקנו אותם
אנשי העיר כר'. ודחא רב
יוסף ואמר אי הכי כרגלי
(אוחה) אנשי [אותה]
העיר הוה ליה למימר.
ואסיקנא מהא דתנן בור
של עולי בבל כרגלי
הממלא, ותניא אידך
בור של שבטים אלפים
יוסף ואמר אי הכי כרגלי
הממלא, ופריקין ברייתא
לר' יוחנן בן נורי דסבר
חפצי הפקר קוניה שביתה,
לפיקי יש להם אלפים
אמה לכל רוח. מתניתין
דקתני כרגלי הממלא
לרבנן. ביום טוב כרגלי
כל אדם. אקשינן אמאי
לר' יוחנן בן נורי ליתא
שביתה באוקיינוס, וקני
א"ר אלעזר כל העולם
כולו מימי אוקיינוס הוא
שותה. ופריק רב יצחק
בעבים שנתקשרו מערב
יום טוב. כלומר כבר
נעקרו המים מאוקיינוס
ונכללו בעבים וכו'.

מה:

להודיעך בחן דרבנן, ואם תאמר וליפלו כללים להודיעך
כחו דר' יוחנן בן נורי אע"ג דליכא למימר דהן
הואיל וניעור קני שביתה וכח דהמירא עדיף וי"ל הא דקנו להו
שביתה לאו קולא היא אלא חומרא היא דאדרבה לרבנן דלא קנו הוי
קולא דהוי כרגלי המולאן ויכול
להוליך למקום עירובו והכי מוכח
בשמעתא למקום דין אדם וכלים שוין
למ"ד אין קוניה שביתה ולקמן נמי
קרי ליה חומרא דקאמר לריכא אי
אשמעינן הלכה כרבי יוחנן בן נורי
ה"א צין לקולא צין לחומרא פ"י קולא
גבי אדם וחומרא גבי כלים:
ביום טוב הרי הן כרגלי כל אדם.
פ"י כחוטו שוכה צהן ראשון
ואם נתנן לאחר הרי הן כרגלי הראשון
אבל אין לפרש דלעולם הרי הן כרגלי
כל אדם שהן צידו דהא צור עולי צבל
אמרין בקמון דהוי כרגלי הממלא
אלמא כל היכא דלא קנו שביתה הרי
הן כרגלי הוזה ראשון ולקמן [דף מו.].
דמאי גבי נהרות המושפין ומעיינות
הנוצפין הרי הן כרגלי כל אדם
ובתוספתא דמסכת ציצה [פ"ד] קתני
זהא הרי הן כרגלי הממלא * משמע
* דהכל אחד:

ליקנו שביתה באוקיינוס ואפילו

אם אין תחומין למעלה
והענין שותין מאותו שלמעלה
גבוייהו מ"י כיון שכל המים מחוברים
יחד חסדין כאלו מונחין בארץ ולא
דמו לספינה שטפה על המים וכיון
דקנו שביתה באוקיינוס אע"פ שצאו
למעלה מ"י אין להם אלא ד' אמות
דהיינו הן חוץ לתחום וצבועא דר"ג
דפריך [לעיל מג.]. ואי אין תחומין למעלה
מ"י כי לא היו צדוק תחום מאי הוי
היינו משום שגם צין השמשות צערת
קניית שביתה היו למעלה מ"י ולא קנו
שביתה בשום מקום ולכן כצאו
צדוק * היה להם שביתה והיה להם
אלפים אמה לכל רוח:

לימא דא רבי אליעזר וא"ת
ולרבי יוחנן הוה שותה ליקנו שביתה
המס אי יש תחומין למעלה מ"י ויש
לומר אפילו יש תחומין לא שייך קנין
שביתה דרקיע:
איבעית אימא הוי ספק
דדבריהם. אף ע"ג
דהוי דבר שיש לו מתירין ואמר רב
אשי צריש ציצה (דף ד'). דדבר שיש לו
מתירין (א) אפי' צאלק לא צטיל אפילו
בספק דצריהם צעיר צדוק הקילו:
כל

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

וצלצד. שלא ישפוט זה ידו לתוך חמין החילונות שאין לו צהם
כלום ויוציא לשם פתו או חפצו דחפציו כרגליו דתנן (ביצה דף טז.)
הצמחה והכלים כרגלי הצמחים * דכל ד' אמות דכל חד שויניה רבנן
לגביה כרשות היחיד ואסור להכניס ולהוציא מחוצה להן לתוכן. ולא

דמי להיה מודד וצא וכלתה מדתו
בחצי העיר דתניא לעיל (דף מג.)
דמותר לטלטל בכל העיר ע"י זריקה
וצלצד שלא יעצור תחום כרגליו
דאף ע"ג דאסור להלך מותר להוציא
דהתם כולה חדא רשותא הוא ואי
נמי כלתה מדתו חוץ לעיר מותר
לטלטל מחוץ לתחומו לתוך תחומו
שמי אמות צה ושמי אמות צה דכולה
רשות הרבים הוא דלפנים ידידיה לא
שויניה רשות היחיד לגביה דהא
אסור לטלטלי צה אצל ד' אמות
דיוצא חוץ לתחום ודנותן את עירובו
ודקונה שביתה כרגליו שויניה רבנן
לגביה כרשות היחיד ואסור להו
מדרכן לטלטל מתוכן לחוץ להן:
ופאמאטי מוצע צנייה. צ' אמותיו
צדוק של זה וצ' אמותיו צדוק של
זה: מוסר. עס כל אחד פונה לכאן
ומשמע עס זה ופונה לכאן ומשמע
עס זה: לשגשג חזירות. זו אצל זו:
פסוקות לרשות הרבים. דכל אחת
רשות לעצמה ואין להן דריסת הרגל
זו על זו דאי הוה להו זו לפניו מזו
אסרה פנימית אחיזונה דלפ"י צפני
עצמה אסורה כל אחת להשתמש:
גב' חפצי הפקר. כלים שאין להם
צמחים וחשיכה להן צמחים אחד אע"ג
שלא נתכוין להן אדם להקנותן שביתה:
קוניה שביתה. צמקומן ואין אדם יכול
לטלטל משם יותר מאלפים לכל רוח
ואפילו עירב צדק אחר * דליפלו
בנייה. של הצדק והאי אדם שיש
שלא נתכוין לשביתה ככלים של הפקר
דמי: ציוס טוב. אם ירדו צי"ט:
הרי הן כרגלי כל אדם. שלא היתה
להן שביתה צין השמשות ולכל צד
שעירב האדם יכול לטלטל: הא מני.
דקתני מערב י"ט יש להם אלפים
ואין כרגלי י"ט לא אדם חפצי
הפקר קוניה שביתה: לא ס"ד.
לאוקמי טעמא משום דעת אנשי
העיר אלא טעמא משום דחפצי הפקר
קוניה שביתה: דתנן. נמי צבועא
אחרית ומתני' קשיין אהדדי ועל

זה למערב או למזרח אין יכול זה
דכל מיני דהפקירא מאן דמגבה
ליה קני ואפילו נתן לאחרים לאחר שמילאן לצורכו הרי הן כרגליו אלמא מיד דהפקירא אין קוניה שביתה: וסניא אידך צור של
שצנים. דהיינו של עולי צבל יש להם אלפים לכל רוח אלמא קנו שביתה דליקני' כרגלי כל אדם: כי אסא. אשי לקמיה דרב
יוסף: יש להן. משמע דליניה גופייהו קנו להו שביתה ולא משום דעת אנשי העיר דאי משום דעת אנשי העיר הא לישנא
צני למימר הרי הן כרגלי אותה העיר דהיינו נמי אלפים לכל רוח: ליקנו שביתה באוקיינוס. שצצמו שם אמש והיום שצצבו
העבים והרי יצאו חוץ לתחום ואין להם אלא ארבע אמות: דילמא הנה. שרעה אמש קשורות אזדו לעלמא: והני אחריני נינהו.
ונתקשרו היום וקנו אמש שביתה באוקיינוס וליתקרו: וליפשוט. מדקתני צמין שקנו שביתה אמש צעדים וירדו היום דמותר
להוליך כרגלי כל אדם אלמא אין אסור תחומין למעלה מעשרה: מיצעל צנייה. וכמאן דליתניהו דמו ולא קנו להו שביתה אמש:
כל

להוציאן חוץ לאלפים: ושל עולי צבל. שצדך שעולים מצבל לא"י והוא של הפקר: כרגלי הממלא. דכל מיני דהפקירא מאן דמגבה
ליה קני ואפילו נתן לאחרים לאחר שמילאן לצורכו הרי הן כרגליו אלמא מיד דהפקירא אין קוניה שביתה: וסניא אידך צור של
שצנים. דהיינו של עולי צבל יש להם אלפים לכל רוח אלמא קנו שביתה דליקני' כרגלי כל אדם: כי אסא. אשי לקמיה דרב
יוסף: יש להן. משמע דליניה גופייהו קנו להו שביתה ולא משום דעת אנשי העיר דאי משום דעת אנשי העיר הא לישנא
צני למימר הרי הן כרגלי אותה העיר דהיינו נמי אלפים לכל רוח: ליקנו שביתה באוקיינוס. שצצמו שם אמש והיום שצצבו
העבים והרי יצאו חוץ לתחום ואין להם אלא ארבע אמות: דילמא הנה. שרעה אמש קשורות אזדו לעלמא: והני אחריני נינהו.
ונתקשרו היום וקנו אמש שביתה באוקיינוס וליתקרו: וליפשוט. מדקתני צמין שקנו שביתה אמש צעדים וירדו היום דמותר
להוליך כרגלי כל אדם אלמא אין אסור תחומין למעלה מעשרה: מיצעל צנייה. וכמאן דליתניהו דמו ולא קנו להו שביתה אמש:
כל

מסורת הש"ס

(א) לקמן [מו: עא. לא,
(ב) וני' מוס' לקמן תנן. ד"ה
ופתוחות. (ג) ונלול לה:
לקמן מו: טז: ציצה לה: ע"ש
ברש"י. (ד) ציצה לה.
(ה) טעמא ט: (ו) [שבת לה.
ופ"ג. (ז) [לעיל מג. (ח) ע"י
רש"י ורש"א. (ט) צמ"ס:
אחד. (י) צמ"ס: ואין.
ס צמ"ס: שצמ"ס. (ל) [לפניו
הגיר' כל אדם].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ליקט וכו'
והענין שותין: (ב) תוס'
אביעית וכו' דאפי' צאלק:

גליון הש"ס

גב' בגשמים הסמוכים
לעיר. ע"י לקמן דף מ
ע"פ מוס' ד"ה והכלים:
תוס' ד"ה ב"ש וכו'
דחבל אחרי. ע"י לקמן דף
טז ע"פ מוס' ד"ה הכא
בבית:

מוסף רש"י

חפצי הפקר. הממלאים,
קוניה שביתה. המולאן
מוליך ממקום מציאתו
אלפים לכל רוח ואין
מוליך למקום שערב שם
ד"ש להם שביתה לעולם
(ביצה לה.). כרגלי יחיד.
אין מוליך המים אלא
כרגלי צבל הצור (ביצה
טז.). כרגלי אותה
העיר. אלפים לכל רוח חוץ
לעצמה צבל הצור (ביצה
בבבא). הענין שותין
דריש צמאע דשקנו
ועלמא צני הגולה לשמות
בעלמא. כרגלי הממלא.
מפני שהוא הפקר והכי
נקנה בהצנעה, ואם לא
אחד ושאל לו מימיו אינו
מוליך אלא כרגליו, ולית
ליה דר' יוחנן דלמיר חפצי
הפקר קוניה שביתה לעולם
צמקומן, ובי תימא אם כן
הוה ליה למימר הרי הן
כרגלי כל אדם ואמאי קתני
כרגלי הממלא. קסבר יש
הוציא דלמיר גבול חוץ
וערשומיה קיימי (שם).
ממי אוקיינוס הוא
שותה. כלומר ממים של
מטה ולא ממים של מעלה
(תענית טז.).